# VI. Bíróságok

## I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

Magyarország Alaptörvényének 25. cikk (1) bekezdése értelmében a bíróságok alapfeladata az igazságszolgáltatás. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. A (2) bekezdés szerint a bíróság dönt büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben; a közigazgatási határozatok törvényességéről; az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről; valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról.

A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló (a továbbiakban: Bszi.) 2011. évi CLXI. törvény 65. §-a alapján az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságok fejezete tekintetében a fejezet irányító hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége felett.

Az OBH elnöke gazdálkodási jogköréből adódóan a Bszi. 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján összeállítja – az Országos Bírói Tanács, továbbá a Kúria tekintetében a Kúria elnöke véleményének kikérésével és ismertetésével – a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként változtatás nélkül terjeszt az Országgyűlés elé.

A felsorolt alkotmányos feladatok megfelelő ellátása, a bíróságok időszerű, ugyanakkor szakszerű működése a jogállamiság szempontjából alapvető fontosságú.

Az OBH Elnökének a fejezet egészére nézve a stratégiai céljai:

- a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek,
- az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása,
- tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása,
- a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége,
- a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése,
- a képzési rendszer fejlesztése, együttműködés a többi hivatásrenddel.

A stratégiai célok megvalósítása érdekében a fejezet 2019. évi benyújtott költségvetése tartalmazza a bíróságok működési színvonalának javítására, az eddig elért hatékonyság növelésére irányuló célkitűzéseket megvalósító humán erőforrás anyagi fedezetét, az ítélkezési munka hatékonyságának megerősítéséhez és fokozásához, egyebek mellett – a kiemelt jelentőségű ügyekre és perekre vonatkozó speciális eljárási szabályokra, továbbá a sarkalatos törvények és a szinte valamennyi jogágat érintő jogszabály változásokból eredő többletfeladatok ellátására is figyelemmel – az eljárási határidők megtartásához szükséges tárgyi feltételeket.

A nemzeti minősített adatok elektronikus továbbítása céljából létrehozásra kerülő Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat az adatvédelem szempontjából kiemelt jelentőségű.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához szükséges 1.224 darab tárgyalótermi rendszer kiépítése, amely magában foglalja a tárgyalótermi kép-és hangrögzítést és a távmeghallgatás lehetőségének biztosítását.

A tárgyalótermi kép-és hangrögzítés az eljárási igények teljes körű kiszolgálást biztosítani képes. A rendszer működéséhez szükséges hálózatfejlesztés lehetővé teszi az OBH-ban kialakított internetkijáraton keresztül való kommunikációt a társszervezetekkel és az állampolgárokkal.

A távmeghallgatási rendszer kialakítása lehetővé teszi az eljárási cselekmény kitűzött helyszínétől eltérő helyiség biztosítását.

A Digitális Bíróság célja az adminisztratív terhek csökkentése két szinten: a bíróságok belső működésében, valamint az ügyfelek hivatali ügyintézésére fordított ideje és költségei vonatkozásában.

A tárgyalótermi kép-és hangrögzítés, a távmeghallgatási rendszer, valamint az elektronikus ügyintézés és digitalizáció komplex módon teremti meg az átlátható, kiszámítható, hatékonyabb és az állampolgárok számára egyszerűbben hozzáférhető bírósági szervezetrendszer intézményét.

## II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2019-ben

millió forintban egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
|---|---|---|---|---|
| **Intézmények** | **131 283,2** | **2 258,1** | **129 025,1** | **11 983** |
| **Fejezeti kezelésű előirányzatok** | **7 144,9** | **-** | **7 144,9** | **-** |

## III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

### *III.1. Intézményekkel történő feladatellátás*

### 1. cím Bíróságok

Az I. Bíróságok címhez 26 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, 5 ítélőtábla, 20 Törvényszék, valamint az Országos Bírósági Hivatal (OBH).

A 2018. január 1. napjától hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény jelentősen átalakította a közigazgatási bíráskodást.

2018. év folyamán országosan nyolc elsőfokú közigazgatási és munkaügyi bíróság (KMB) jött létre több megyére kiterjedő illetékességgel. A 19 megyei és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz tartoznak továbbra is a társadalombiztosítási, a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos, valamint a munkaügyi és gyermekvédelmi perek. Az ügyek egy másik csoportjában – idegenrendészet, környezetvédelem, közegészségügy, önkormányzati hatósági ügyek – a nyolc regionális közigazgatási bíróság dönt majd Győrben, Veszprémben, Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Pest megyében és a fővárosban.

| | Intézmény megnevezése | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
|---|---|---|
| 1. | **Fővárosi Ítélőtábla** | 197 |
| 2. | **Debreceni Ítélőtábla** | 72 |

| Intézmény megnevezése | | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
|---|---|---|
| 3. | **Győri Ítélőtábla** | 57 |
| 4. | **Pécsi Ítélőtábla** | 48 |
| 5. | **Szegedi Ítélőtábla** | 69 |
| 6. | **Fővárosi Törvényszék** | 3 001 |
| 7. | **Balassagyarmati Törvényszék** | 231 |
| 8. | **Budapest Környéki Törvényszék** | 1 026 |
| 9. | **Debreceni Törvényszék** | 580 |
| 10. | **Egri Törvényszék** | 283 |
| 11. | **Győri Törvényszék** | 407 |
| 12. | **Gyulai Törvényszék** | 329 |
| 13. | **Kaposvári Törvényszék** | 354 |
| 14. | **Kecskeméti Törvényszék** | 520 |
| 15. | **Miskolci Törvényszék** | 735 |
| 16. | **Nyíregyházi Törvényszék** | 473 |
| 17. | **Pécsi Törvényszék** | 423 |
| 18. | **Szegedi Törvényszék** | 527 |
| 19. | **Székesfehérvári Törvényszék** | 332 |
| 20. | **Szekszárdi Törvényszék** | 227 |
| 21. | **Szolnoki Törvényszék** | 329 |
| 22. | **Szombathelyi Törvényszék** | 221 |
| 23. | **Tatabányai Törvényszék** | 294 |
| 24. | **Veszprémi Törvényszék** | 366 |
| 25. | **Zalaegerszegi Törvényszék** | 262 |
| 26. | **Országos Bírósági Hivatal** | 289 |
| **ÖSSZESEN** | | **11 652** |
| **2019. évre vonatkozó létszám többletigény** | | **-** |
| **MINDÖSSZESEN** | | **11 652** |

millió forintban egy tizedessel

| Bíróságok 1. cím | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
|---|---|---|---|---|
| 2018. évi törvényi előirányzat | 103 901,0 | 2 066,1 | 101 834,9 | 11 652 |
| *Változások jogcímenként:* | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése | -1 138,6 | | -1 138,6 | |
| Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 2017. szeptember 1-jei módosítása miatti illetményemelés | 10 323,9 | | 10 323,9 | |
| 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója | 3,7 | | 3,7 | |
| Kormányzati Rejtjelzett Gerinc-hálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. hat) | 10,0 | | 10,0 | |
| Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok (1752/2017. (X. 27.) | 2 809,7 | | 2 809,7 | |
| *Többlet:* | | | | |
| Az életpálya részeként, a bírói illetményrendszer átalakításából eredő többletköltség | 10 561,5 | | 10 561,5 | |
| A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (Bjt.) meghatározott szolgálati idő meghatározásának módosítására benyújtott törvénymódosító javaslat | 291,4 | | 291,4 | |
| Cégbíróság hardver infrastruktúra cseréje (elavultság miatti csere) | 325,0 | | 325,0 | |
| **2019. évi javasolt előirányzat** | **127 087,6** | **2 066,1** | **125 021,5** | **11 652** |

A 2019. évi többlet a fenti táblázatban felsorolt tételeket tartalmazza, mely a Bíróságokkal szemben támasztott igények, az elmúlt években a hatékonyság terén elért – nemzetközi szinten is elismert – eredmények, az egész szervezetben jelentkező fokozott munkateher növekedés ellentételezése.

A táblázat részleteiben tartalmazza a Bíróságok 2017. évi C. törvényben rögzített költségvetés eredeti összegét, a korrekciókat, valamint az I. Cím 2019. évre vonatkozó – feladatellátáshoz kapcsolódó, alábbiak szerinti – többletigényét.

A bírák illetményrendszerének a kor követelményeinek megfelelő átalakítása, kiemelkedő jelentőséggel bír a bírósági szervezetrendszer stratégiai emberi erőforrás-gazdálkodásában.

A bírói illetményalap és a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, tárgyévet megelőző nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér aránya az elmúlt 20 évben folyamatosan csökkent. A bírói illetményalap 2016. évtől történő háromszor 5 %-os illetményemelése sem volt alkalmas arra, hogy biztosítsa az átlagos havi bruttó munkabér évenkénti emelkedésének megfelelő mértéket.

A joggyakorlat áttekintése során felmerült a bírák illetményének meghatározásához szükséges szolgálati idő számítására vonatkozó országos munkáltatói gyakorlat harmonizálásának

igénye, amely alapján szolgálati időként kell figyelembe venni a kinevezés előtti bírói és ügyészi szolgálati viszonyban töltött időt, valamint a jogi szakvizsgához kötött egyéb jogviszonyban vagy tevékenységgel eltöltött időt.

A céginformációs szolgálat feladatainak ellátása a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. §-a, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 65. §-a alapján a bíróságok feladata; gyors és hatékony ellátásának feltétele a korszerű cégbírósági infrastruktúra.

**2. cím Kúria**

millió forintban egy tizedessel

| **Kúria 2. cím** | **Kiadás** | **Bevétel** | **Támogatás** | **Átlagos statisztikai állományi létszám** (fő) |
|---|---|---|---|---|
| 2018. évi törvényi előirányzat | 3 602,3 | 192,0 | 3 410,3 | 331 |
| *Változások jogcímenként:* | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése | - 48,6 | | - 48,6 | |
| A visegrádi Országok és Horvátország, valamint Szlovénia Legfelsőbb Bírósági elnökei állandó konferenciájának 13. - soron következő - találkozójának Magyarországon történő megrendezése | - 35,3 | | - 35,3 | |
| A kúria angol nyelvű honlapjának továbbfejlesztése, illetve az Iránymutató kúriai határozatok vagy azok összefoglalóinak angol nyelvű fordításának elkészítése és a nemzetközi jogi szak-adatbázisokba való feltöltése | - 20,0 | | - 20,0 | |
| A Kúria székház első emeleti nyílászáróinak korszerűsítése, állapotfelmérés, tervek készíttetése, kivitelezés | - 58,0 | | - 58,0 | |
| Garázs megsüllyedt pillér aláinjektálása | - 15,0 | | - 15,0 | |
| Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 2017. szeptember 1-jei módosítása miatti illetményemelés | 293,7 | | 293,7 | |
| 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, | 0,5 | | 0,5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója | | | | |
| *Többlet:* | | | | |
| 2019. évben a Kúria szervezésében egy nemzetközi jogi konferencia megrendezése | 30,0 | | 30,0 | |
| A Kúria informatikai eszközparkjának korszerűsítése | 21,0 | | 21,0 | |
| Az életpálya részeként, a bírói illetményrendszer átalakításából eredő többletköltség | 425,0 | | 425,0 | |
| **2019. évi javasolt előirányzat** | **4 195,6** | **192,0** | **4 003,6** | **331** |

A Kúria a nemzetközi szakmai és diplomáciai kapcsolatok elmélyítése érdekében – az elmúlt évek sikeres és eredményes tapasztalataira alapozva – 2019. évben is tervezi egy nemzetközi jogi konferencia megrendezését Magyarországon.

Az informatikai eszközpark költséghatékonyabb, szakszerűbb infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében indokolt az informatikai eszközök részbeni cseréje.

A Bírósági életpálya bevezetésének első ütemének többletköltségének indoklása megegyezik az 1. cím Bíróságok többlet előirányzatok részletezésében írtakkal.

### *III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása*

3. Fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

millió forintban egy tizedessel

| **Fejezeti kezelésű előirányzatok 3. cím** | **Kiadás** | **Bevétel** | **Támogatás** | **Átlagos statisztikai állományi létszám** (fő) |
|---|---|---|---|---|
| 2018. évi törvényi előirányzat | 7 144,9 | - | 7 144,9 | - |
| **2019. évi javasolt előirányzat** | **7 144,9** | **-** | **7 144,9** | **-** |

Az Igazságszolgáltatás beruházásainak (3. cím 1.2. jogcímcsoport) előirányzata 5 583,0 millió forint, amelynek tervezett felhasználását a III.3. pont részletezi.

Az Igazságszolgáltatás működtetése (3. cím 3. alcím) előirányzatán 1 561,9 millió forint áll rendelkezésre. Az előirányzat nyújt fedezetet a bírósági intézményeknél év közben megjelenő, előre nem tervezhető, olyan kiadásokra, mint például az ügyszámnövekedésből bekövetkező igazságszolgáltatásban közreműködők költségeinek emelkedése, az országos hatáskörű és használatú nyilvántartási rendszerek fenntartása és fejlesztése.

### *III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól*

**Igazságszolgáltatás beruházásai**

a. Korábbi években megkezdett, folyamatban lévő beruházások:

Tapolcai Járásbíróság, Szarvasi Járásbíróság, Kisvárdai Járásbíróság, Dunakeszi Járásbíróság, Kiskőrösi Járásbíróság, Karcagi Járásbíróság építési rekonstrukciós munkálatainak 2019. évre jutó összege 2 750 millió forint.

Törvényszéki épületeken egyeztetett, nyilvántartott műszaki fejlesztési igények alapján végzendő felújítási munkák, melyek 2019. évi költsége 683 millió forint.

Nyitott bíróság ügyfélcentrumok kialakításának 2019. évre eső költsége 200 millió forint.

b. Előkészítés alatt álló 2018. évben megkezdett/megkezdődő, több évre áthúzódó beruházások:

A balatonszemesi üdülő ingatlanok kerültek kijelölésre országos esetenkénti szociális feladatokat is ellátó, regionális képzési központként. A beruházás 2018. évben kezdődött, a kivitelezés költsége 2019. évben várhatóan 1 milliárd forint.

c. 2019. évben kezdeni tervezett, halaszthatatlan több évre áthúzódó beruházások:

A Miskolci Törvényszék teljes rekonstrukciója tervezetten 2019-2020. években valósul meg 4 milliárd forintból, amelynek 2019. évre eső rész 100 millió forint.

A Kecskeméti Törvényszék teljes rekonstrukciója, bővítése műszakilag szükséges az épület műszaki állapotára, elhelyezési gondokra tekintettel. Tervezetten 2019-2020. években megvalósuló beruházás. A kivitelezés összes becsült értéke 860 millió forint, melyből 200 millió forint kifizetése várható 2019-ben

A Debreceni Törvényszék épülete 1980-as években épült, átfogó felújítás 1985-ben történt. A teljes rekonstrukció az épület állagára, műszaki állapotára tekintettel indokolt, amelynek összes költsége 3.720 millió forint. A beruházás tervezetten 2019-2021. évek folyamán valósul meg, a 2019. évi költség várhatóan 100 millió forint.

A Sárbogárdi Járásbíróság épülete a település legjelentősebb középülete, 1954-ben épült volt pártházban működik 1991 óta. Átfogó felújítás azóta nem történt. A teljes rekonstrukció szükséges az épület műszaki állapotára tekintettel. A tervezési munkák 2019. évi elindítását követően a beruházás megvalósítása 2019-2021. folyamán. A kivitelezés becsült költsége 450 millió forint, 2019. évben várhatóan 50 millió forint

A Szolnoki Törvényszék épületének teljes körű rekonstrukciója – tekintettel az épület avultságára - tervezetten 2019-2021. közötti időszakban valósul meg 3,6 milliárd forint költségvetésből. A kivitelezés 2019. évi várható költsége 500 millió forint.

### *III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban*

Az európai uniós források felhasználásával a fejezet alapvető célja a bírósági épület- és informatikai eszközállomány fejlesztése, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, elektronizálása, a belső folyamatok optimalizálása, továbbá a bírák és igazságügyi alkalmazottak továbbképzésének a biztosítása, melyeknek lehetőségét a Bíróságok fejezet folyamatosan keresi.

A KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2017-00052 azonosító számú projekt során megvalósításra kerül a Bírósági Határozatok Gyűjtemény keresőmotorjának fejlesztése, az anonimizált bírósági határozatok közötti böngészés, keresési folyamat optimalizálása érdekében.

A fejlesztések a bírósági eljárások iratainak elektronizálását és a bírósági periratok elektronikus betekintésének biztosítását, valamint az elektronikusan elérhető közhiteles nyilvántartások bírósági szakrendszerekkel való online összekapcsolását is célozzák.

***III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2019. évi tervszámoktól való eltérés indokolása***

A javaslat a 2043/2017 (XII. 27) Kormányhatározatban foglaltaktól, a középtávú tervezés keretében meghatározott tervszámoktól, a kiadási főösszegtől 18,2 milliárd forinttal tér el, a bevételi főösszeg megegyezik.

Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatok a középtávú tervben 5.735,8 millió forint összeggel szerepel a 1752/2017.(X.27) Kormányhatározat alapján, míg a 2019. évi költségvetésben 2.809,7 millió forint összeggel került meghatározásra.

További csökkentő tételként szerepel a 2019. évi javaslatban középtávú tervhez képest a Szociális hozzájárulási adó 0,5+2 százalékpontos csökkenése, ami fejezeti szinten 1.187,2 millió forint.

Többletként szerepel a 2019. évi költségvetési javaslatban a középtávú terhez képest

- az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 2017. szeptember 1-jei módosítása miatti illetményemelése miatti 10.617,6 millió forint,
- Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (2128/2017. (XII. 29.) Korm. hat.) 10 millió forint,
- 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a 2017. évi emelés beépítésének korrekciója, 4,2 millió forint,
- a bírói illetményrendszer átalakításának költsége 10.986,5 millió forint,
- A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben (Bjt.) meghatározott szolgálati idő meghatározásának módosítására benyújtott törvénymódosító javaslat költség 291,4 millió forint,
- Cégbíróság hardver infrastruktúra cseréje elavultság miatt 325,0 millió forint,
- 2019. évben a Kúria szervezésében egy nemzetközi jogi konferencia megrendezése 30,0 millió forint,
- Kúria eszközparkjának korszerűsítése 21,0 millió forint.

Budapest, 2018. június 21.”

dr. Handó Tünde
OBH elnöke

Varga Mihály
pénzügyminiszter